



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1034 del 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254 del 25/06/2026

PROPOSTA N. 1830 del 25/06/2026

OGGETTO: Gestione dei contratti di locazione privatistici dei box mercatali ubicati presso il Mercato Coperto di Sambiasse nel comune di Lamezia Terme. Accertamento entrate.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- A seguito di una recente ricognizione contabile, relativa al pagamento dei canoni concessori dei Box all'interno del mercato coperto di Sambiasse, è stato rilevato a carico degli assegnatari dei box n. 3, 11, 13, un debito complessivo pari ad euro **30.312,60**, per differenze canone versato e conguagli maturati nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, come di seguito meglio specificato:

Nominativo (Assegnatario)	Debito Accertato
	€ 9.627,84
	€ 12.055,82
	€ 8.628,94
TOTALE	€ 30.312,60

- Ai debitori sono stati notificati, in data 04/06/2026, i provvedimenti prot. n. 45774 del 01.06.2026, 45776 del 01.06.2026 e 46146 del 03.06.2026 di Diffida ad adempiere e formale costituzione in mora al pagamento del debito sopra indicato, in cui è stata specificatamente descritta la posizione debitoria individuale maturata, con intimazione al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;
- in merito all'entità del debito comunicato, originato dalla differenza tra il canone di locazione versato e quello legittimamente dovuto dal 01/01/2021 e il 31/12/2025, non sono pervenute eccezioni e/o memorie difensive;

VISTI:

- il versamento eseguito dalla *****useppina per l'importo complessivo pari ad euro 12.055,82 a totale saldo del debito accertato;
- le istanze di rateizzazione del debito pervenute al protocollo dell'ente in data 16.06.2026 ai nn. 49615 e 49611 trasmesse dall'avv. ***** in nome e per conto, rispettivamente, dei sigg.ri *****;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 04.04.2012 con la quale il Comune di Lamezia Terme ha stabilito di sottrarre all'originaria disciplina del mercato i box di cui trattasi ubicati all'interno del mercato coperto di Sambiasse e, quindi, anche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP), qualificandola ed assoggettandola a tutti gli effetti a canone di locazione di natura privatistica;

DATO ATTO che l'Ufficio Patrimonio ha provveduto alla ricostruzione analitica delle posizioni debitorie/creditorie di ciascun assegnatario, secondo il criterio della prescrizione quinquennale (ex art. 2948 c.c.);

RITENUTO, pertanto, necessario accertare i crediti dell'Ente nei confronti dei singoli assegnatari per l'importo complessivo pari ad **euro 30.312,60**, come sopra meglio specificato;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- Il Regolamento generale delle entrate vigente;
- il D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- Deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026) avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025 - Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale" all'Ing. Pasqualino Nicotera;

ACCERTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse, qui richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono le motivazioni;
2. **DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria tecnica e amministrativa condotta dall'Ufficio Patrimonio secondo i criteri esposti in narrativa;

3. **DI ACCERTARE**, i crediti dell'Ente nei confronti dei singoli assegnatari dei box n. 3, 11 e 13 ubicati nel mercato coperto di Sambiasse, per l'importo complessivo **di euro 30.312,60 sul capitolo di bilancio 3034/1, piano dei conti 3.01.02.01.009, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026**, come di seguito meglio specificato:

Nominativo (Assegnatario)	Debito Accertato
	€ 9.627,84
stroian*****1	€ 12.055,82
*****	€ 8.628,94
TOTALE	€ 30.312,60

4. **DI AVVIARE** le eventuali procedure di decadenza e/o risoluzione contrattuale nei confronti dei locatari che risultino inadempienti a quanto intimato nella diffida notificata e che gli stessi saranno automaticamente esclusi da un, eventuale, futuro bando di assegnazione di box mercatali;
5. **DI DISPORRE** che, per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia al contratto stipulato con le parti ed alle disposizioni delle norme in materia vigenti;
6. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Competente la sottoscrizione dei singoli verbali di rateizzazione, nel rispetto dei criteri del relativo Regolamento dell'Ente, dando atto che la mancata presentazione dell'istanza o il mancato pagamento delle rate comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva, ai sensi della normativa vigente;
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che gli uffici competenti provvederanno all'aggiornamento delle tariffe ed alla gestione ordinaria dei nuovi e futuri canoni di pagamento;
8. **DI RICONOSCERE** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice Ordinario per le controversie relative ai canoni, ovvero al TAR per i profili di legittimità amministrativa;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Economico – Finanziario per gli eventuali adempimenti di propria competenza;
10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Claudia Chiarella;
12. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13. **DI RENDERE** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
14. **DI SPECIFICARE** che:
- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è stato adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;
15. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1830 del 25/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 254 del 25/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	3034	2721	1	3	100	02	3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	9.627,84
2026	3034	2722	1	3	100	02	3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	8.628,94
2026	3034	2723	1	3	100	02	3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	12.055,82

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.